

1504059-63.2020.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Crimes contra a Fauna

Magistrado: LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... da vizinhança. Está preso por causa de tráfico de drogas, mas foi forjado e ameaçado por policiais. Assumiu a propriedade da droga para sua mulher não ser presa, conforme ameaçado pelos militares. Nunca traficou drogas. Está preso há 08 meses (mídia digital/SAJ).

Pois bem.

4. A autoria restou cristalina, recaindo sobre o denunciado, nos exatos moldes da inicial acusatória.

As ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504059-63.2020.8.26.0322 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504059-63.2020.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes contra a Fauna

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 3082210/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBER NATALINO PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Vistos.

1. O denunciado está sendo processado como incurso no art. 32 da Lei nº 9.605/98. Recebida a denúncia e ofertada a defesa preliminar, não sendo o caso de absolvição sumária, a instrução seguiu com a produção de prova oral e interrogatório, manifestando-se as partes em alegações finais.

A Acusação quer a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 98/101).

A Defesa pleiteia a absolvição, alegando que a prova é frágil (fls. 106/110).

É o relatório.

DECIDO

2. A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 01/07, laudo veterinário de fl. 10 e fotografias de fls. 18/25, não se olvidando da prova oral coligida.

A autoria, igualmente, é inconteste.

3. Passo à análise da prova oral.

A testemunha de acusação Ana Paula Arruda Silva, policial militar, em juízo, disse que foi acionado apoio para uma equipe da polícia militar ambiental. Foi telefonada por uma equipe para saberem qual o procedimento, pois é a comandante. Foi até o local e visualizou várias gaiolas com os galos, esporas e uma arena. Não flagraram o momento de “rinha de galo”, mas tudo indicava que haveria. Localizaram também um papagaio verdadeiro. Alguns dos animais apresentavam ferimentos na cabeça, e ferimentos por espora. Foi dispensada a apresentação da ocorrência e foi solicitado ofício. Foi até a prefeitura para saber se havia algum veterinário habilitado naquele momento, mas não teve retorno. Recorreu a uma veterinária voluntária. Por conta da pandemia e do deslocamento dos animais, optou por realizar uma chamada de vídeo com a veterinária e mostrou cada galo. Alguns animais estavam sem comida e água. As gaiolas estavam sujas. Caracterizou-se a situação de maus tratos (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Érico Augusto Veríssimo, policial militar ambiental, em juízo, disse que foram solicitados para apoiar uma viatura que estavam atendendo uma ocorrência de tráfico de drogas. No local dois indivíduos fugiram. Continuaram a fiscalização e encontraram um quintal aberto com vários galos armazenados em um local estreito. É de costume essa prática de pessoas de criarem animais para “rinha”. O proprietário autorizou a fiscalização do local. Encontraram 10 galos em situação de maus tratos, sendo que um deles estava praticamente cego por conta dos machucados. Localizaram um “rebolo”, que é utilizado para a “rinha de galo”. O réu negou a prática de rinha. Rober apresentou algumas esporas. No ato da fiscalização não flagraram a rinha. Os animais estavam sem água e sem alimento. Acionaram a Tenente Ana e deram prosseguimento com a ocorrência (mídia digital/SAJ). O réu, em solo policial, negou a prática de “briga de galo”. Mantinha os animais para sustento próprio. Recebeu as esporas quando comprou os animais. O “rebolo” localizado perto da casa de sua mãe era utilizado para manter galinhas, como se fosse uma estufa. Não havia animais prejudicados. O galo escapou e brigou com outro galo, por isso estava ferido. Mantinha água e comida para os animais. Quatro galos foram mortos por cachorros e os outros seis estão sob seus cuidados (fl. 11). Em juízo, negou a prática de rinha de galo. Não foi qualquer veterinário ao local para constatar os maus tratos. Vendia os galos para alimentação. Criava animais para consumo. Seus vizinhos queriam comprar “fiado”, porém, não tinha condições de realizar vendas dessa forma, então surgiu a denúncia. Alguns indivíduos soltavam cachorros em sua residência para que matassem seus galos. Fez alguns boletins de ocorrência. Encontrou alguns itens durante seu trabalho de reciclagem. Levou um rebolo que havia encontrado para a casa de sua mãe, onde colocou uma galinha e pintinhos. Mostrou os objetos que havia encontrado para os policiais, espontaneamente. Separava os animais machucados, para que não atrapalhassem suas vendas. Os animais não foram retirados do local. Os galos não foram apreendidos. Não faltava água e comida para os animais. Tratava dos animais duas vezes por dia. Quando foi abordado estava realizando a limpeza do local. O frango limpo e temperado era vendido por R\$50,00. Quando o cliente queria o animal vivo, vendia por R\$25,00. Acredita estar sendo acusado por causa da vizinhança. Está preso por causa de tráfico de drogas, mas foi forjado e ameaçado por policiais. Assumiu a propriedade da droga para sua mulher não ser presa, conforme ameaçado pelos militares. Nunca traficou drogas. Está preso há 08 meses (mídia digital/SAJ). Pois bem.

4. A autoria restou cristalina, recaindo sobre o denunciado, nos exatos moldes da inicial acusatória.

As testemunhas de acusação, policiais, foram firmes e coerentes em suas declarações, nada havendo nos autos que as macule. Eles foram uníssonos ao afirmarem que encontraram diversos galos em situação de maus tratos, trancados em gaiolas extremamente sujas, sem água e sem alimento, muitas vezes espalhadas pelo local, e que havia alguns animais muito machucados.

A condição de policiais não torna suas palavras de menor importância do que aquelas prestadas por um civil. É notório que seus depoimentos podem ser infirmados, como os de qualquer outra pessoa, o que, in casu, não ocorreu.

O réu, nas oportunidades em que foi ouvido, negou as acusações. Alegou que cuidava

dos animais e que no momento da abordagem estava limpando o local e alimentando os galos. Ora, pela situação em que as testemunhas afirmaram terem encontrado os animais, e pelas fotos juntadas aos autos, além de toda a prova documental, restou óbvia a situação de negligência, maus tratos e abandono que os animais estavam vivendo, e que não havia qualquer indício de limpeza nem cuidado, tanto nas gaiolas, quanto na água, no alimento, tampouco nos animais.

Ficou claro que o acusado residiu naquele imóvel e, ainda que tivesse se mudado, manteve seus animais no local, em total situação de vulnerabilidade, sujeitos a sujeira, doenças, fome, sede.

Ao contrário do que aduz a defesa, o conjunto probatório é firme e suficiente para concluir que o acusado foi responsável por deixar os animais em situação totalmente inadequada, e que tinha plena consciência disso.

Não é crível que o réu fosse ao local todos os dias e não percebesse a sujeira, as fezes, a falta de alimentos, de água, e os ferimentos dos animais, o que foi testemunhado por policiais militares e ambientais. A situação de maus tratos restou clarividente.

Sua versão de que cuidava dos animais e que os mantinha em boas condições e em bom local, com a devida vênua, restou totalmente dissociada do conjunto probatório e definitivamente não convence. Suas alegações foram inteiramente de encontro às afirmações dos policiais e às demais provas carreadas.

Apesar da negativa do réu, os elementos probatórios são consistentes, restando evidente seu total envolvimento com a prática do crime. Não há de se falar em elementos probatórios insuficientes para uma condenação. As provas são harmônicas e seguras. O fato de o réu ter negado o crime em nada altera a situação.

Insta salientar que o laudo pericial de fls. 10 constatou maus tratos aos animais, corroborando a veracidade das alegações das testemunhas. A prova oral foi robusta nesse sentido, e restou fortalecida pelo laudo veterinário e pelas imagens de fls. 18/25 do apenso.

Neste mesmo entendimento

JECCDF-0027790) PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS TRATOS A ANIMAL. ART. 32, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. Robusta prova testemunhal, confirmando os maus tratos infligidos em 28 galos. Recurso provido. Unânime. (Processo nº 2011.12.1.004149-3 (698126), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, unânime, DJe 01.08.2013).

“Desobediência (art. 330 do CP) e maus-tratos de animais (art. 32 da Lei 9.605/98)

– Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória –

Inadmissibilidade – Depoimentos policiais que não podem ser desprestigiados –

Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Concurso material –

Condenação que era de rigor. Dosimetria da pena que não merece reparo. Recurso não provido” (TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal, Processo nº 1500362-

07.2018.8.26.0483, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, J. 03/07/2020) – Destaquei

“APELAÇÃO – Maus tratos contra animais – Preliminares de incompetência do Juízo e ocorrência da prescrição – Rejeição – Materialidade e autoria comprovadas – Firmeza do conjunto probatório – Condenação que deveras se impunha – Conduta típica, penalmente punível que se amolda ao artigo 32, § 2º da Lei nº 9.605/98 – Condenação e penas mantidas – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal, Apel. 0006261-46.2015.8.26.0457, Rel. Fátima Gomes, J. 04/05/2020).

Portanto, o conjunto probatório se mostrou suficiente para uma condenação segura.

Nada mais!

5. Passo à fixação penal.

Primeira fase: em análise às diretrizes do art. 59 do CP, verifico que as circunstâncias são desfavoráveis ao réu (maus antecedentes). Fl. 50: Proc. nº 0000761-15.2004.8.26.0447, Vara Única de Pinhalzinho, art. 180, caput, c.c. art. 29, ambos do CP, com trânsito em julgado em 08/08/2005. Aumento a pena em 1/6.

Segunda fase: observo a incidência de agravante de reincidência não específica. Fl. 48: Proc. nº 0002158-50.2009.8.26.0022, 2ª Vara de Amparo, art. 157 § 2º, I e II, c.c. art. 29, caput, ambos do CP, com trânsito em julgado em 09/11/2015; fls. 50/51:

Proc. nº 0000083-47.2009.8.26.0601, 2ª Vara de Socorro, art. 157, § 2º, II, do CP, com trânsito em julgado em 17/08/2015. Aumento a pena em 1/3.

Terceira fase: nada a incidir

A reprimenda perfaz 4 meses e 20 dias de detenção, mais 14 dias-multa, no mínimo legal.

6. Com fundamento no art. 44, § 2º, primeira parte (condenação inferior a um ano), e §3º (reincidente não específico, medida socialmente recomendável), ambos do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser definida na execução.

A restritiva foi aplicada na intenção de se dar ao réu a sensação de comprometimento com a sociedade, uma das funções da pena. Ademais, possui caráter sancionatório maior, pois se não cumprida o benefício pode ser revogado. Aplicar apenas a pena de multa soaria como um prêmio, uma incongruência, um incentivo à continuidade delitiva, sensação a respeito da qual a sociedade está farta.

No caso de descumprimento, o regime será o semiaberto, podendo regredir para o fechado, a teor do art. 33, §2º, "b" e §3º, do CP (considerando-se a reincidência em crime doloso e os maus antecedentes).

7. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR ROBER NATALINO PEREIRA como incurso no art. 32, "caput" da Lei 9.605/98, a 4 meses e 20 dias de detenção, mais 14 dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial semiaberto, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser definida na execução.

Com o trânsito em julgado lance o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se as comunicações de praxe, inclusive para a Justiça Eleitoral.

Defiro assistência judiciária ao réu, ficando isento da taxa judiciária.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Oportunamente, archive-se.

Lins, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA